

건강보험심사평가원 상임감사

권 고

제 목 그린처방의원 운영기준 개선 필요

관 계 부 서 평가운영실

내 용

1. 업무개요

평가운영실은 약품비 수준을 지속적으로 적정하게 유지하는 의원급 요양기관에 대하여 현지조사의뢰 대상기관 제외 및 국민건강보험공단 수진자조회¹⁾ 1년 유예와 같은 비금전적 인센티브를 제공하여 의약품 처방행태 개선을 유도하고 지속적으로 적정 처방행태 유지를 도모할 수 있도록 보건복지부의 「그린처방의원 비금전적 인센티브 사업지침」(이하 “사업지침”이라 한다)에 따라 그린처방의원 지정 및 취소 등의 전반적 운영 업무를 수행하고 있다.

매년 전년도 1년 동안의 건강보험 입원 및 외래 원·내외 약품비를 활용하여 전국 의과의원 중 약 1,500~2,000기관을 그린처방의원으로 지정하고 있고, 당해 연도 10월~차년도 9월까지 1년간 비금전적 인센티브를 적용하고 있으며, 그린처방의원 지정서를 발급하고 국민홈페이지에서 그린처방의원 지정기관 조회가 가능하도록 되어있다.

2. 관계규정(판단기준)

사업지침에 따르면 「국민건강보험법」 제98조 및 제99조에 따라 업무정지 또는

1) 진료내용에 대해 부당청구와 적정청구 여부를 확인하기 위해 환자에게 전화·인터넷 등으로 문의 후 의심되는 경우 해당 요양기관에 문서로 확인

과징금 처분을 받은 기관이면서 지표산출 대상기간(전년도 1년) 중 부당이득(정산진료분)이 발생한 경우 지정에서 제외하도록 되어있고, 지정 후에도 이와 같은 사실이 확인된 기관은 그린처방의원 지정을 취소하도록 되어있다.

또한 그린처방의원으로 지정되었음에도 불구하고 내부공익신고 및 진료내역 불일치 기관, 사법기관의 수사 진행 혹은 대외 의뢰 기관, 의료자원 거짓신고 등으로 부당청구 개연성이 있는 기관, 거짓청구로 현지조사 의뢰된 기관 등의 경우에는 예외적으로 현지조사의뢰 대상기관 제외 및 국민건강보험공단 수진자조회 1년 유예와 같은 인센티브를 적용하지 않도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「국민건강보험법 시행령」 별표 5에 따르면 요양기관 현지조사 거부·방해·기피 기관(이하 “현지조사 거부기관”이라 한다) 또는 관계서류 제출명령 위반기관(이하 “제출명령 위반기관”이라 한다)(중요서류²⁾), 거짓보고 또는 거짓서류 제출기관은 「국민건강보험법」 제98조제1항에 따른 요양기관 업무정지 최대범위인 업무정지 1년의 처분을 받도록 되어있고, 제출명령 위반기관(중요서류 외)은 업무정지 180일 처분토록 되어있다.

그런데 현지조사 거부기관이나 일부 제출명령 위반기관의 경우 업무정지 1년 처분을 받았음에도 불구하고 현지조사를 시행하지 못하여 부당이득(정산진료분)이 확인되지 않는 사례가 있으며, 이 경우 그린처방의원 지정제외, 취소 및 인센티브 예외조항이 적용되지 않아 그린처방의원으로 지정될 수 있어 해당 기관이 현지조사 의뢰 대상기관에서 제외되는 등의 인센티브를 적용받게 된다.

이에 감사대상기간 동안 그린처방의원의 현지조사 처분내역을 확인한 결과,

2) 진료기록부, 투약기록, 진료비계산서, 본인부담액수납대장

[별표 1]과 같이 제출명령 위반기관(중요서류)으로 업무정지 1년 처분을 받았으나 부당이득(정산진료분)이 확인되지 않아 인센티브를 적용받은 1개 기관이 확인되었고, 현지조사를 거부한 1개 기관은 아직 처분이 확정되지 않았으나 처분이 확정되더라도 남은 그린처방의원 지정기간 또는 이후 그린처방의원에 재지정 될 경우 해당 기간 동안 인센티브를 적용받게 될 가능성이 있다.

그 결과 앞으로 그린처방의원으로 지정될 기관 중 현지조사 거부 및 관계서류 제출명령 위반 등 현지조사 불이행이 발생하는 기관에게 현지조사의뢰 대상기관 제외 등의 인센티브를 지속적으로 적용하게 되는 등 그린처방의원 비금전적 인센티브 사업이 공정하게 운영되지 못할 우려가 있다.

관계부서 의견 현지조사 거부기관 및 제출명령 위반기관에 대하여 그린처방의원 인센티브 적용 제외가 필요하다는 의견에 동의하였고, 소관 부처인 보건복지부와 제도 개선에 대하여 적극적으로 논의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 업무상임이사는 그린처방의원 비금전적 인센티브 사업이 공정하게 운영될 수 있도록 현지조사 거부기관 및 제출명령 위반기관 등 현지조사 불이행 기관들에 대한 인센티브 적용에 대하여 소관 부처와 논의하시기 바랍니다.(권고)

[별표 1]

그린처방의원 현지조사 거부 및 관계서류 제출명령 위반기관 내역

연번	구분	요양기관명 (요양기호)	현지조사				그린처방의원	
			대상기간	조사연월	처분일자	처분내역	지정일자	인센티브기간
1	관계서류 제출명령 위반 (중요서류)	♥ 병원	'17.7.~'18.8.	'18.10.	'20.3.12.	업무 정지 (1년)	'19.9.17.	'19.10.~'20.9.
							'20.9.10.	'20.10.~'21.9.
							'21.9.23.	'21.10.~'22.9.
							'22.8.17.	'22.10.~'23.9.
2	조사거부	♣병원	'19.3.~'19.5., '21.12.~'22.2.	'22.4.	이의신청 후 처분 전		'22.8.17.	'22.10.~'23.9.

※ 현지조사 거부 및 관계서류 제출명령 위반 기관 중 부당이득(정산진료분) 미발생 기관